

Linha de Raciocinio da Peticao

Salvado

1. FATOS

1. Uso licito e de longa data

Linha usada desde 2017 (abertura da empresa Handmoney), com mais de 180 mil mensagens/ano e zero denuncias ou avisos em 5+ anos de uso.

2. A propria Meta aprovou uma campanha paga 3 dias antes do bloqueio

Anuncio no Instagram (25/09/2026) direcionado ao mesmo numero foi processado e entregue pela Requerida sem qualquer rejeicao - contradiz a ideia de que a linha estava em desconformidade.

3. Bloqueio sem aviso, sem gradacao, sem motivacao

Em 28/09/2026 a conta foi banida de forma direta e definitiva, sem qualquer aviso previo, rebaixamento de qualificacao ou explicacao individualizada.

2. DIREITO

4. Relacao de consumo (CDC)

Responsabilidade objetiva da Requerida (art. 14, CDC); onus de provar excludente e da propria Requerida, que nao apresentou nenhuma.

5. Legitimidade passiva do Facebook Brasil

Tese que NUNCA falhou nos precedentes de SC pesquisados - grupo economico Meta, STJ RMS 61.717/RJ e HDE 410/EX, Marco Civil art. 11.

6. Ilicitude do bloqueio

Viola a propria politica de enforcement gradual da Meta (aviso -> restricoes crescentes -> bloqueio). Alem disso, o produto do cliente (consignado) nao esta na lista de categorias que a Meta proibe (payday loan, adiantamento salarial).

3. ESTRATEGIA PROCESSUAL

7. Escolha do Juizado Especial Cível (Comarca de Camboriu)

Achado de pesquisa: em processo real (Facebook x Bruna Pereira Gomes de Souza), a Turma Recursal NEM CONHECEU o agravo de instrumento do Facebook contra uma tutela concedida - no Juizado, tutela e praticamente irrecurível de imediato.

8. Cuidado com a forma da procuracao

Em processo similar (Marilia/SP), o andamento foi suspenso por a procuracao ter sido assinada via ZapSign, plataforma nao credenciada pela ICP-Brasil. Recomenda-se assinatura com certificado ICP-Brasil ou reconhecimento em cartorio.

4. PEDIDOS

9. Tutela de urgencia

Reativacao em 48h, multa diaria de R\$ 500,00 (limite R\$ 15.000,00 nesta fase).

10. Dano moral - R\$ 8.000,00

Acima da media de SC (R\$ 2.000 a R\$ 7.000) por conta dos agravantes especificos: zero aviso, campanha paga aprovada dias antes, uso desde 2017.

11. Dano material (lucros cessantes)

R\$ 150,00/dia (equivalente a R\$ 4.500,00/mes de comissoes), desde 28/09/2026 até a data da efetiva reativacao da conta.